

LETTRE AU CONSULAT DE FRANCE À MIAMI

Marc Moszkowski

2080 Chemin du Verdos

83300 Châteaudouble

mmm@deepgulf.net

+33 (0)4 89 53 23 44 / +1 251 300 4820

28 juillet 2025

À l'attention du:

Consulat Général de France à Miami

1395 Brickell Avenue, suite 1050

Miami, FL 33131

contact@consulfrance-miami.org

Objet : Demande d'assistance consulaire: Procédure civile, Escambia County, Floride (États-Unis)

Madame, Monsieur,

Je suis citoyen français résidant en France, et je me permets de solliciter votre attention urgente, ainsi qu'un éventuel soutien consulaire, concernant une procédure civile en cours dans l'État de Floride, aux États-Unis, devant la Circuit Court of Escambia County (Référence : Case No. 2018 CA 000543), dans laquelle je suis défendeur, sans avocat, exposé à un jugement potentiellement désastreux, et ce dans des conditions contraires aux principes élémentaires d'équité procédurale et d'accès à la justice pour un ressortissant étranger.

Ce dossier présente un caractère particulièrement inhabituel, dans la mesure où la partie demanderesse est DeepGulf, Inc., une société dont je suis copropriétaire à hauteur d'environ 50 % (la proportion exacte étant incertaine en raison de graves irrégularités dans les registres de la société). En pratique, je suis poursuivi par une

entité que je co-détiens, sans qu'aucune résolution du conseil d'administration n'ait autorisé cette action, et sans véritable possibilité de me défendre en raison de mes limitations géographiques, physiques et financières, à une distance de 8.000 km du tribunal.

Les demandeurs, ont engagé cette procédure en 2018. Je fis transférer l'affaire devant une juridiction fédérale, où j'obtins gain de cause en 2019. Ils relancèrent ensuite les mêmes revendications devant la juridiction d'État, où je me heurte depuis à des obstacles procéduraux continus. J'ai fourni des certificats médicaux attestant que je souffre de deux hernies volumineuses et non opérées m'interdisant tout déplacement prolongé. J'ai également démontré être en situation d'indigence financière. Néanmoins, la Cour a refusé toute forme de comparution à distance ou d'aménagement procédural et je fus donc jugé en mon absence et par défaut.

Un jugement final a été proposé le 26 juin 2025. Les demandeurs ont déposé leur version le 1er juillet. J'ai déposé une version alternative détaillée, avec corrections en mode révision, le 11 juillet, accompagnée de vingt autres écritures officielles entre le 26 juin et le 17 juillet 2025 (motions, objections, notifications constitutionnelles, déclaration sous serment, etc.). Aucune de ces écritures n'a été examinée, ni même évoquée dans une décision judiciaire, à l'exception d'un accusé de réception monosyllabique ("Received") envoyé par l'assistante du juge.

Une injustice parallèle s'est produite en France. En 2019, j'avais déjà obtenu gain de cause sur la même affaire devant le Tribunal des Référés de Draguignan. Pourtant, un actionnaire de DeepGulf me poursuivit à nouveau devant une autre juridiction française. Je fus condamné par défaut, non pas sur le fond, mais parce que je n'étais pas représenté, faute de moyens financiers, et que l'auto-représentation n'est pas autorisée devant les juridictions civiles françaises. De plus, je ne fus jamais informé de la date de l'audience, et la décision fut rendue en mon absence, entraînant la saisie de mon domicile, unique actif dont je dispose.

Dans les deux pays, des demandes déjà jugées furent relancées et les plaignants n'obtinrent gain de cause que par manipulation de procédures visant à provoquer une défaillance procédurale (default), exploitant mon impossibilité matérielle d'être entendu. Dans les deux cas, les demandes étaient clairement prescrites, mais la prescription a été écartée sans justification apparente.

Je sollicite donc, avec tout le respect qui vous est dû, une éventuelle intervention, enquête, ou déclaration d'inquiétude de la part des autorités consulaires françaises au regard de cette situation. À tout le moins, j'espère que la France reconnaîtra qu'un tel déni systémique de protection judiciaire à l'égard d'un citoyen français isolé et sans avocat est incompatible avec les principes qu'elle défend au plan international.

Le rôle judiciaire complet de l'affaire devant le Tribunal de Pensacola est disponible à l'adresse suivante :

<https://marc-moszkowski.github.io/Dockets/2018 CA 000543.html>

Je me tiens naturellement à votre disposition pour fournir toute pièce justificative, déclaration ou précision complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée,

Marc Moszkowski

